

1501245-41.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... para o seu consumo pessoal e não para o tráfico.

Pois bem. Não obstante os argumentos defensivos, a atividade delitiva foi corroborada pela existência de elementos bastantes que demonstram que o acusado era proprietário das drogas e que as porções de entorpecentes apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1501245-41.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501245-41.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELTON PATRICK BATISTA DE PAULA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

WELTON PATRICK BATISTA DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 4 de abril de 2022, por volta das 14h, na Rua Amicle Dalmonte, próximo ao nº 205, trazia consigo, para fins de disseminação, 29 porções contendo 103,1g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, consoante laudos acostados aos autos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Preso em flagrante delito, houve a conversão em prisão preventiva (fls. 52/54). O réu foi notificado (fls. 99) e apresentou sua defesa preliminar (fls. 143/144). A denúncia foi recebida em 4/7/2022 (fls. 146/148) e o réu foi citado e intimado (fls. 172). Na audiência realizada em 2/8/2022, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado (fls. 173/177 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos

da denúncia. Na fixação da pena, apesar da primariedade, pontuou ser inviável a configuração do tráfico privilegiado, pois o réu tem envolvimento com delitos desde a adolescência. Por este motivo, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado e não são cabíveis quaisquer benefícios legais (mídia).

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado por ausência de provas acerca da autoria do crime e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente extinção da punibilidade, em face do período de prisão cautelar. Em caso de condenação pelo tráfico, requereu a fixação da pena no mínimo legal, bem como a aplicação do disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observando-se o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal (fls. 174/177).
É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelos laudos de constatação provisória (fls. 25/27) e definitivo (fls. 70/73), estes atestando a natureza da substância apreendida (tetrahidrocannabinol), pela foto (fls. 28), pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 74/75) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Aldo Alessandro Pires e Elias Druzian Lima, policiais militares, declararam que na data dos fatos estavam realizando uma operação de combate ao tráfico de drogas e captura de procurados da Justiça, no Bairro Vivendas. Durante as diligências, quando viu uma das equipes de policiais, o réu tentou fugir, carregando uma sacola. Ele correu por um trajeto, mas, em um local onde começava uma mata fechada, deitou no chão e se entregou. Na sacola que ele carregava havia 29 porções grandes de maconha. O réu disse que os entorpecentes eram para o seu uso.

O réu Welton Patrick Batista de Paula, interrogado, confirmou que o entorpecente lhe pertencia, mas era para o seu consumo pessoal e não para o tráfico.

Pois bem. Não obstante os argumentos defensivos, a atividade delitiva foi corroborada pela existência de elementos bastantes que demonstram que o acusado era proprietário das drogas e que as porções de entorpecentes apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais de que realizavam operação de combate ao tráfico quando o réu, ao ver a viatura, empreendeu fuga, carregando uma sacola, na qual foram encontrados entorpecentes; b) a quantidade de droga apreendida, ou seja, 29 porções de maconha; c) a forma como as drogas estavam embaladas, individualmente e prontas para entrega ao consumo de terceiros.

A acusação, por sua vez, encontra respaldo probatório suficiente nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e coesos, descrevendo a diligência desde o momento em que a viatura foi avistada pelo réu até a apreensão de entorpecentes na sacola que estava em seu poder.

Já a negativa do acusado restou isolada nos autos e não há qualquer evidência de que a droga se destinava ao consumo. E mesmo que seja usuário, tal fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ele faça uso de

entorpecente e também venda drogas a terceiros. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendida não é compatível com a condição de usuário. Desta forma, inviável o acolhimento da tese sustentada pela defesa de desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Apenas para registrar, é prescindível para a caracterização do delito em análise que o réu seja flagrado em efetivo comércio, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de ação múltipla, bastando a identificação na ação do acusado de apenas um dos núcleos elencados no tipo penal.

Portanto, conclui-se pela prova coligida que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Com relação à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, destaco a impossibilidade de aplicação na situação em tela. Verifico que, apesar da quantidade dos entorpecentes apreendidos não ser tão expressiva, conforme consta nos documentos encartados aos autos, o réu ostenta antecedente infracional e, inclusive, cumpriu medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo a homicídio qualificado, sendo que a extinção pelo cumprimento e a determinação para sua liberação ocorreu em 13/9/2021 (fls. 100/108 e 109/112 – documentos sigilosos). Embora tais feitos da Vara da Infância e Juventude não permitam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria ou signifiquem reincidência (artigos 59 e 64 do Código Penal c/c Súmula 444 do STJ), são dados idôneos para afastar a minorante, porquanto comprovam a dedicação às atividades delituosas desde a adolescência e a habitualidade em praticar fatos tipificados como crime. Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Inaplicabilidade da redutora do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em razão da dedicação do acusado às atividades criminosas, conforme atos infracionais praticados quando adolescente. Precedentes do STJ. Substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso improvido. – Apelação nº 1500768-90.2020.8.26.0472, Rel. Reinaldo Cintra, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28/2/2021.

“(...) Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas (...)” - AgRg no HC 560.742/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 04/05/2020.

“(...) A existência de registros de atos infracionais é apta a justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicar a dedicação do réu à prática delituosa, nos moldes admitidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto (...)” - AgRg no HC 544.100/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 14/02/2020.

Comprovadas, assim, a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei n. 11.343/2006 prevê,

abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a previsão do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, porque o réu é primário, como se denota das certidões de fls. 34 e 36. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante. Reputo presente a atenuante da menoridade relativa (réu menor de 21 anos na data dos fatos - fls. 29), contudo, não tem esta o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo legal, permanecendo a pena tal como fixada na primeira fase da dosimetria.

Não há causas de aumento de pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pelas razões expostas acima.

Mantenho, desta forma, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO WELTON PATRICK BATISTA DE PAULA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado, em razão do montante da pena fixada, da gravidade em concreto do delito e dos registros apurados junto à Vara da Infância e Juventude, aliados à ausência de comprovação de atividade laborativa lícita.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme artigo 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com considerável quantidade de entorpecentes, de nefasta repercussão social, para garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva, sendo mantida posteriormente (fls. 147). Permaneceu encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhida.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento do aparelho celular constante no auto de exibição e apreensão de fls. 14.

Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o exposto permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se.

P.R.I.C.

Marília, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA